

1501933-18.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320426/2021 - DEL.POL.LEME, 21586866 - DEL.POL.LEME, 6484/21/807 - DEL.POL.LEME, 2320426 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JARDEL RODRIGUES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501933-18.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501933-18.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320426/2021 - DEL.POL.LEME, 21586866 - DEL.POL.LEME, 6484/21/807 - DEL.POL.LEME, 2320426 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JARDEL RODRIGUES DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Vistos.

JARDEL RODRIGUES DE ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 19:10 horas, na Rua Antonio Rosa, n. 246, Jardim Palmeiras, neste Município de Leme, guardaria, para fins de tráfico, 94 (noventa e quatro) cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando aproximadamente 95 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 99) e ofertou defesa prévia (fls. 97/98).

A denúncia foi recebida (fls. 106/107).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi

interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, o reconhecimento da birreincidência do réu e a fixação do regime inicial fechado. A Defesa requereu a absolvição do réu, em virtude de insuficiência probatória.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo irregularidades ou máculas procedimentais a serem superadas, A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 28/30), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), auto de constatação provisório (fls. 33), laudo químico-toxicológico (fls. 103/105) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Gabriel Marcos de Godoy, policial militar, discorreu que ele e seu parceiro PM Gabriel receberam uma informação de uma pessoa, que preferiu não se identificar, de que uma pessoa de nome Jardim estava vendendo drogas no local dos fatos, que o réu vendia as drogas em frente a uma casa e guardava as drogas em frente a sua residência porque teme ser furtado. Tendo em vista que o réu já é bastante conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico e o local indicado trata-se de ponto de venda de drogas, rumaram até o local. Encontrou o réu no local informado e realizou a abordagem. Em busca pessoal nada foi encontrado, contudo o réu havia revelado o local onde as drogas estariam escondidas. Ao realizarem busca pelo local, visualizaram, na calçada defronte a residência do réu, 94 porções de cocaína.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Gleisy Wanderley Machado.

O réu alegou que na data dos fatos saiu de casa com vinte reais a fim de comprar drogas não chegou a ser servido pelo traficante quando foi abordado pelos policiais que perseguiram o traficante e não o prenderam mas voltaram ao local com toda a droga apreendida. Negou a traficância. Conhece os policiais que o prenderam. Que os policiais foram até a sua casa e o informaram que foi encontrado drogas na calçada. Disse ainda que não tem qualquer envolvimento com as drogas encontradas, e que várias pessoas costumam esconder drogas nas calçadas da rua.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, ponto de traficância, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico. Pontuo que comprovado que o réu mantinha em seu poder drogas para fins de traficância, um dos muitos verbos que descrevem o tipo penal em comento.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, exaspero a pena-base em 1/8, em razão da grande quantidade de droga apreendida (94 porções de cocaína), sem olvidar o elevado potencial lesivo da droga “cocaína”, ainda verifico que o réu é duplamente reincidente, pois possui duas condenações transitadas em julgado (fls. 91/93), assim exaspero a pena em mais 1/8, perfazendo 1/4, assim fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 620 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência específica do réu (fls. 91/93), agravo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa.

Observada a gravidade em concreto da conduta (tráfico de grande quantidade de cocaína que possui maior potencial destrutivo) e em razão da birreincidência do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para início do

cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu JARDEL RODRIGUES DE ARAUJO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 720 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos pela imposição da reprimenda. Deixo de aplicar neste momento o disposto no artigo 387 do CPP relegando ao douto Juízo das Execuções a aferição dos requisitos subjetivos para tanto.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 67).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA